

## **החלטת מיסוי 32/06**

### **תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים**

**הנושא:** הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה בטרם חלף 30 ימים ממועד הגשת התוכנית -

**החלטת מיסוי בהסכם**

#### **העובדות:**

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") החליטה על הקצאת אופציות לעובדים ביום מסוים כאשר ההקצאה בוצעה בפועל בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת תוכנית ההקצאה לאישור פקיד השומה לפי סעיף 102 לפקודה.
2. פקיד השומה אישר את הנאמן לתוכנית ההקצאה.
3. הבקשה הוגשה למוסד להחלטות מיסוי בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת התוכנית לפקיד השומה.

#### **פרטי הבקשה:**

היות והקצאת האופציות בוצעה בפועל בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת התוכנית לפקיד השומה, החברה פנתה בבקשה לאשר כי אין באמור לעיל, כדי לשלול את מעמד ההקצאה כ"הקצאת מניות באמצעות נאמן", כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה.

#### **החלטת המיסוי ותנאיה:**

1. אושר כי הקצאת האופציות על ידי החברה בתקופת 30 הימים שלאחר הגשת התוכנית לפקיד השומה לא תשלול את מעמד ההקצאה וזו תוסיף להיחשב כ"הקצאת מניות באמצעות נאמן", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.
2. יחד עם זאת, נקבע כי אין באישור זה כדי להחליף את אישורו של פקיד השומה בקשר עם תוכנית ההקצאה ו/או הנאמן, בהתאם לסעיף קטן (3) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן" בסעיף 102(א) לפקודה.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.